

1512990-03.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... legal ou regulamentar, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06), laudo de constatação preliminar (fls. 09/11) e laudo definitivo (fls. 16/19).

O réu foi formalmente citado (fls. 57), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 60/64).

Na decisão de fls. 70/72, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512990-03.2018.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512990-03.2018.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3110020/2018 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2224564 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PEDROSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado André Luiz de Oliveira Pedroso, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 02 de novembro de 2018, às 16h, na Rua Sorocabana, Quadra 02, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, foi surpreendido com sete porções ou 45,59 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06), laudo de constatação preliminar (fls. 09/11) e laudo definitivo (fls. 16/19).

O réu foi formalmente citado (fls. 57), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 60/64).

Na decisão de fls. 70/72, houve a manutenção do recebimento da denúncia. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 113/114 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa. Na mesma ocasião, foi declarada a revelia do acusado.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 259/264 pugnando, em suma, pela improcedência da pretensão punitiva, absolvendo-se o acusado por falta de justa causa para a condenação.

Já a Defesa às fls. 132/134 pleiteou, em síntese, pela absolvição nos termos do art. 386, V ou VII do CPP.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 06), laudo de constatação preliminar (fls. 09/11) e laudo definitivo (fls. 16/19).

A autoria, de outra banda, é indubitosa.

Os policiais militares Alan Norberto de Souza e Jason Roma, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que estavam em patrulhamento quando notaram o acusado em atitude suspeita, pois quando ele se deparou com a viatura, jogou uma sacola e correu para o mato. Afirmaram que conseguiram abordá-lo. Informaram que, em sua posse, nada havia de ilícito. Informaram que, na sacola dispensada, havia porções de maconha. Esclareceram que o acusado tentou fugir, mas foi contido. Mencionou que ele negou a propriedade da droga.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta

Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado André Luiz de Oliveira Pedroso apenas na fase administrativa se pronunciou (fls. 01): "Afirma que na manhã de hoje, na região do Jardim Estoril,

quando vasculhava lixo em busca de material reciclável, localizou uma pequena sacola que continha dentro alguns pedaços do que parecia ser maconha; como faz uso dessa substância, não exitou em se apossar das mesmas, mantendo-as consigo; algum tempo depois, visualizou uma viatura policial e, temendo ser apanhado na posse das substâncias, as jogou e tentou se esconder no mato, quando foi seguido e abordado pelos policiais; que retornando onde jogou as substâncias, estas foram localizadas pelos PMS que, em seguida, fizeram sua apresentação nesta Unidade Policial; que já foi processado por furto e roubo; que atualmente trabalha como catador de material reciclável e não possui residência fixa". (g.n.)

Pela prova colhida, é de rigor a desclassificação para o delito de consumo pessoal. Com efeito, o acusado portava as drogas (encontradas em uma sacola e por ele jogada durante a chegada dos policiais), quais sejam, sete porções de maconha.

Assim, ainda que o acusado seja interditado (fls. 125), ele elucidou que é viciado na substância, tanto que, na ocasião, foi lavrado o termo circunstanciado (fls. 01/03), com o oferecimento de transação penal pelo parquet (fls. 21/22).

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Em razão da reincidência (fls. 86/90), fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos moldes do art. 28, II e §4º da Lei nº 11.343/06.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, deste modo, CONDENO o acusado ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEDROSO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, pela prática da infração sui generis descrita no art. 28 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Observe, de outro lado, que não há interesse ministerial em impugnar a decisão.

Eis a menção contida na audiência de fls. 113/114 e depois confirmada em sede memoriais: O Dr. Promotor de Justiça pediu a revelia do acusado, bem como já se manifestou pela absolvição do réu, ante a fragilidade do conjunto probatório. Requer vista dos autos para apresentação de memoriais, a fim de apresentar os fundamentos do pleito absolutório.

Por isso, nos moldes do art. 1.000 e § único do CPC, em aplicação analógica, o parquet aceita a decisão, já que pleiteou a própria absolvição.

Assim, tendo como "norte" o trânsito em julgado para a acusação, o feito está prescrito.

Explico.

Assim dispõe o art. 30 da Lei Antidrogas: Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Ocorre que entre a presente data e o recebimento da denúncia (em 29/03/2019, com a decisão que determinou a citação por edital, que pressupõe o processo, fls. 42), decorreu lapso superior.

Por tudo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL, outrora instalada em desfavor do acusado André Luiz de Oliveira Pedroso, o que faço com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos moldes dos arts. 107, IV 110, §1º, todos do Código Penal e 30 da Lei Antidrogas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA